



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 301/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב מח"ל 23 תל אביב
ע"י חברי הנציגות דוד הררי ואבי דוידי

נ ג ד

הנתבעת: בהיה אסתר לוי
מרחוב מח"ל 23 תל אביב

פסק דין

מבוא

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב מח"ל 23 תל אביב הבנוי על חלקה 37 בגוש 7204, עותרת לחיוב הנתבעת בתשלום מיסי נציגות מחודש 07/12 עד וכולל חודש 04/14 (לפי תשלום בסך של 180 ₪ לחודש).
2. הנתבעת טוענת כי הנציגות מכהנת במשך 13 שנים ללא מתן דין וחשבון כספי ובבלבול משמעותי כאשר כספים נעלמים ואין כל דיווח. לא מתקיימות אסיפות ולא מבוצעות פעולות עליהן הוחלט. חברי הנציגות אינם משלמים מיסי נציגות ללא הצדקה ואינם מוכנים לעזוב את הנציגות ולהעבירה לידי אחרים. חברי הנציגות משתלטים על הרכוש ומבוצעות על ידם פעולות ללא הסכמה ואישור כגון התקנת מצלמות. הוסדר תשלום מיסי הנציגות ובידה קבלה. קומת דירת הנתבעת איננה מנוקה והיא אף נפלה ונפצעה ללא קבלת פיצוי בשעה ששטפה בעצמה את המדרגות בלית ברירה. אין ניקיון ולא ניתן כל שירות על ידי התובעת. חברי הנציגות נוקטים באלימות פיזית ומילולית ומטרידים את הנתבעת. הנתבעת מאשרת כי לא שילמה מיסי נציגות משך שנה וחצי בשל כך שהבית אינו מתפקד.

דיון

3. עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.
4. הנתבעת מאשרת בכתב ההגנה מטעמה כי לא שילמה מיסי נציגות תקופה של שנה וחצי (פסקה 13). כך גם עולה מעדותה לפני לפיה היא עודנה חייבת מיסי נציגות לשנים 2013 ו-2014 (עמוד 2 שורות 9-10).
5. המחלוקת שנותרה בנוגע לתקופת החוב הינה ביחס למחצית השנייה של שנת 2012.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 301/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

6. לאחר ששקלתי את ראיות הצדדים אני מוצא לנכון לקבל את טענת התובעת בדבר חובה של הנתבעת לתקופה האמורה.

7. ראשית, דבר החוב הוכח בעדות חבר הנציגות לפניי ובפנקסי הקבלות ופירוט התקבולים שהוצגו (עמוד 1 לפרוטוקול).

8. שנית, אין בקבלה שהוצגה על ידי הנתבעת כדי לבסס טענתה בדבר ביצוע תשלום בפועל לשנת 2012.

אעיר בהקשר זה כי מקובלת עלי עדותו של חבר הנציגות כי הקבלה מיום 01.01.13 הינה בגין שנת 2012 ולא בגין שנת 2013 כפי שנרשם על גביה בטעות. למעשה, עדות זו נתמכת גם בהודאתה של הנתבעת כאמור בדבר חובה לשנת 2013. דא עקא, כפי שעולה מעדותו של חבר הנציגות ההמחאה שניתנה על ידי הנתבעת לתשלום מחצית שנת 2012 בסך של 900 ₪ לא כובדה (עמוד 1 שורות 16-17). משכך, בפועל, לא הוסדר התשלום.

עדותו זו של חבר הנציגות נתמכת במספר ראיות. ראשית, הוצג אישור הבנק לפיו הוחזר השיק כנטען (מוצג ת/1). שנית, בפירוט התשלומים החודשיים שהוצג בפני נרשם תחילה תשלום הנתבעת עבור כל שנת 2012 ולאחר מכן נמחק בטיפקס התשלום עבור המחצית השנייה של השנה (עמוד 1 שורה 29). שלישית, גם הנתבעת מאשרת כי "צ'ק שלי חזר" (עמוד 2 שורה 6), והרי אין מחלוקת כי לא בוצע כל תשלום לשנים 2013 ו-2014 כאמור.

9. שלישית, גם הנתבעת עצמה איננה מסוגלת להעיד על הסדרת תשלום חלף ההמחאה שחזרה - לכל היותר בידה עדות בנוגע לתשלום סך של 900 ₪ במזומן (עמוד 2 שורה 8) אך גם תשלום זה לא נטען כלל כי בא במקום אותה המחאה שלא כובדה. תשלום זה מתיישב עם הסדרת התשלום למחצית הראשונה של שנת 2012 שאין מחלוקת כי בוצע.

10. בכל הקשור לגובה החיוב החודשי הרי שהוכח בפני כי זה נעשה באופן שוויוני בין כל בעלי הדירות בשיעור של 180 ₪ לחודש (למעט חברי הנציגות הפטורים מתשלום מיסי נציגות) (ר' עמוד 1 שורות 13-14 וכן מוצג ת/2).

הדברים ודאי נכונים בנוגע לחוב לשנים 2013 ו-2014, לגביהם אין כל מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה דבר ולא הגיעה לכל הסכמה או הסדר עם הנציגות.

11. אעיר כי שיעור החיוב כאמור גם תואם לשיעור חלקה של דירת הנתבעת בהתאם ליחס שטח הרצפות של הדירות בבית למעט דירות חברי הנציגות הפטורים מתשלום (84.30 מ"ר (שטח דירת הנתבעת) חלקי 2,520.5 מ"ר (סך שטח הרצפות של הדירות המשתתפות) כפול תקציב חודשי של 5,400 ₪ (מוצג ת/2)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 301/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

12. בכל הקשור לחוב לשנת 2012 הרי שהוכח כי היתה הסכמה לפיה הנתבעת תשלם סך של 150 ₪ בלבד לחודש (משכך התשלום השנתי חושב לפי סך של 1,800 ₪). התובעת טוענת כי הסכמה זו חלה כל עוד הנתבעת משלמת את חובותיה ומשעה שחדלה לעשות כן יש לחייבה לפי הסכום המלא. אין בידי לקבל טענה זו של התובעת. משעה שנקבע התקציב לשנת 2012 וזה כלל, בהסכמה, הפחתה בחלקה של הנתבעת בתשלום ההוצאות, לא ניתן לשוב ולחייבה לפי שיעור גבוה, אך כאקט של "ענישה" בשל העדר התשלום בפועל כאמור.

13. לאור כל האמור לעיל הרי שהוכח חובה של הנתבעת במיסי נציגות לחודשים 07-12/12 בסך של 900 ₪ (לפי 150 ₪ לחודש) ובגין החודשים 01/13 ועד 04/14 (כולל) סך של 2,880 ₪ (לפי 180 ₪ לחודש).

14. טענות הנתבעת בדבר התנהלות הנציגות אין בהן להועיל לה במסגרת ההליך דנן. אף אם לא מכוונות אסיפות (טענה שנסתרה על ידי הנתבעת עצמה הן בטענה עובדתית סותרת לפיה החלטות שהתקבלו באסיפות לא מקימות (ר' בכתב ההגנה) והן בהתייחסות פרטנית בעדותה לאסיפה שהתקיימה בפועל (עמוד 2 שורות 18)), אף אם לא ניתנים שירותים ואין ניקיון בחדר המדרגות (טענות שלא הוכחו), אף אם לא מוגשים דוחות (ובמקרה דנן הוכח היפוכם של דברים, בין היתר, על פי מוצג ת/2 ומעדות הנתבעת בעמוד 2 שורות 11-13), חובת הנתבעת לתשלום חלקה בהוצאות הנציגות בעינה עומדת. הנתבעת יכולה לפנות בנוגע לטענותיה בדבר התנהלות הנציגות לאסיפה הכללית לצורך קבלת החלטות מתאימות או לשם החלפת הנציגות (שחבריה מוכנים ואף רוצים להתחלף (עמוד 2 שורה 27)) ולמצער לפנות לערכאות משפטיות למתן הכרעתן. אולם, בינתיים, אין הנתבעת יכולה להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליה על פי דין, בפרט כאשר בעלי הדירות גם באים לקראתה ומעניקים לה, על חשבונם, הנחה בחיוב החל עליה כאמור (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

15. אעיר בהקשר זה כי טעם לפגם משמעותי ביותר קיים בטענות הנתבעת בדבר העדר פרסום דוחות כספיים של הנציגות והתנהלותה כלפי בעלי הדירות כאשר הוכח (על אף הכחשה בתחילה) כי ביתה היא זו אשר תולשת את מסמכי הנציגות המפורסמים ברכוש המשותף - "הם עושים מה שהם רוצים. החליפו את הבנק עד יפו. החליפו הכל. לא שמים פתק למטה מה הם עושים עם הכסף. הבת לא תלשה כלום. הם אומרים שיש תמונות אני אגיד לך מה היא תלשה. הם שמו את השמות של כולם מי שילם ומי לא שילם. היא קיבלה קריזה" (עמוד 2 שורות 11-13). מדובר בהתנהלות והתנהגות חסרת תום לב באופן מובהק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 301/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

16. כך אמורים הדברים גם לגבי הטענות, שלא הוכחו ולו בראשית ראיה, בדבר חוסר של כספים בקופת הנציגות ו"גנבות" כלשון הנתבעת. אם יש דברים בגו ובידה של הנתבעת להוכיחם הרי שעליה לפנות לאסיפה הכללית ולמצער להגיש תביעה כנגד חברי הנציגות. אין הטענות, כשלעצמן, מצדיקות הימנעות מתשלום מיסי הנציגות, ודאי כאשר אלו משולמים על ידי כל בעלי הדירות האחרים, לרבות אותם בעלי דירות עליהם לכאורה מסתמכת הנתבעת בטענותיה (עמוד 2 שורות 18-20).

17. כך גם אמורים הדברים ככל שנגרם נזק לנתבעת אשר מצוי באחריות המשפטית של הנציגות - עליה לנקוט הליכים המתאימים בפני הערכאות המוסמכות לחיוב בעלי הדירות בנזיקה. מכל מקום, ממילא נזק זה (אם וככל שייפסק) אינו ניתן לקיזוז מול חובות מיסי נציגות (ר' תיק 94/13 נציגות הבית המשותף רחוב הנהר 1 רמת גן נ' יעקב ברנס ואח' פורסם באתר משרד המשפטים).

18. הדברים נכונים גם לגבי טענות הגובלות לכאורה במישור הפלילי בדבר התנהגות חברי הנציגות. טענות אלו יתבררו בפני הרשויות המוסמכות, בפרט לאור העובדה כי לטענת הנתבעת כבר הוגשה על ידה תלונה למשטרת ישראל בעניין (עמוד 2 שורה 14). כך גם לגבי פעולותיהם האישיות הנטענות ברכוש המשותף בבית במישור האזרחי-קנייני. אולם, אין בטענות, כשלעצמן, להצדיק הימנעות מתשלום.

19. הנתבעת טוענת כי מצבה הכלכלי והאישי אינו מאפשר לה לבצע את התשלום הנתבע. אולם, אין בטענות אלו לסייע בידה.

20. כידוע, פעולתה של נציגות בבית משותף ממומנת על ידי בעלי הדירות על פי חובתם בדין. מימון זה נעשה מראש באשר נציגות איננה יכולה "לצבור" יתרות חובה בחשבון בנק ואין לה כל מקור מימון אחר או מקורות עצמאיים. משמעות מתן הנחה או פטור בתשלום מיסי נציגות היא הטלת אותה "הנחה" על כתפם של בעלי הדירות האחרים בבית. לא ניתן לחייב את בעלי הדירות האחרים "לממן" הנחה לנתבעת ללא הסכמתם, כפי שניתנה בשנת 2012 כאמור לעיל או בנוגע לחברי הנציגות (עמוד 2 שורות 25-26). משכך, אף אם מצבה הרפואי והכלכלי של הנתבעת אינו שפיר, אין בכך להצדיק מתן פטור כלשהו מתשלום חובה במיסי הנציגות במלואם.

סיכום

21. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,780 ₪ בגין חוב מיסי נציגות עד וכולל חודש 04/14 וכן סך של 379 ₪ בגין החזר אגרת תביעה.

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום הגשת התביעה, 20.05.14, ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 301/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

22. בנוסף לאמור לעיל תשלם הנתבעת לחברי הנציגות שהתייצבו לדיון – דוד הררי ואבי דויד, דמי בטלה בסך של 150 ₪ לכל אחד מהם.

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

דמי הבטלה נפסקו בשיעור נמוך יחסית לאור העובדה כי חברי הנציגות מקבלים "תשלום" בגין עבודתם בדמות מתן פטור מתשלום מיסי הנציגות על ידם.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י' תמוז תשע"ד, 08 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב